

1522474-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269660/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27818823 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2269660 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CALDEIRA DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522474-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522474-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269660/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27818823 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2269660 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CALDEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

RODRIGO CALDEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 3 de outubro de 2022, por volta das 9h20, na Rua Professor Adib Casseb, altura do nº 126, Jardim Cristal, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 127 porções de maconha (pesando 417,5g), 7 porções de maconha na forma de haxixe (pesando 2,5g), 137 porções de cocaína (pesando 60,7g) e 160 porções de crack (pesando 43,3g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 64/66).

Recebida a denúncia (fls. 77), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do disposto pelo parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a imposição de regime prisional diverso do fechado e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 33/35), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo pericial de constatação prévia (fls. 28/31) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 99/102).

O réu negou o crime na fase policial. Alegou ter saído de sua residência para ir à padaria, momento em que foi abordado por policiais militares. A mochila que lhe foi atribuída não lhe pertencia, sustentou o réu (fls. 07).

Em juízo, Rodrigo voltou a negar o delito. Residia em um beco a metros do local onde foi preso. Foi abordado quando se dirigia à padaria próxima. Chegou a apresentar os 4 reais com os quais compraria pão. Enquanto um dos policiais o manteve com o rosto virado para a parede, o outro saiu caminhando pela rua. Alguns minutos depois, ele voltou com uma mochila e um celular. Aduziu haver diversos pontos de tráfico nas imediações. Quando chegou o reforço, os policiais militares invadiram sua casa e reviraram tudo, alegou o acusado.

O policial militar Clayton Ribeiro Silva informou que, na data do fato, realizava patrulhamento de motocicleta pela Comunidade da Paz. Em certo momento avistou o réu e notou que ele mudou seu rumo ao perceber a presença policial. Assistiu quando ele "foi até a guia", arremessou algo (uma mochila e um celular) para dentro de uma garagem (junto de um esgoto) e retornou a seu campo de visão. No local onde ele dispensara os objetos, além da mochila, apreendeu um aparelho celular com a tela desbloqueada, com aplicativo de câmeras aberto. Esse aplicativo, esclareceu o policial, dava acesso a duas câmeras wifi instaladas na rua. Na mochila dispensada havia porções de cocaína, maconha, haxixe e crack, além de outro celular e pequena soma em dinheiro. Antes da abordagem, chegou a vê-lo com essa mochila e o celular nas mãos, pontou Clayton. Quando entrevistado, o acusado negou a propriedade da mochila e do celular, disse por fim o policial.

O PM Victor Henrique Pedroso disse que efetuava o patrulhamento de motocicletas em

companhia do PM Clayton, que seguia à sua frente. Em determinado momento, o cabo PM Clayton disse ter presenciado o réu carregando com uma mochila e um celular. Disse mais: ter presenciado quando ele os dispensou em um beco. Assim, no local encontraram realmente a mochila e o aparelho dispensados. O celular tinha a tela aberta em aplicativo com duas câmeras de wifi instaladas na rua. A mochila estava detrás de um tapume de madeira, próxima do local onde abordado o réu, junto de uma garagem. No interior dessa mochila havia porções individuais de cocaína, crack e maconha, bem como outro aparelho de telefone celular. Quando entrevistado, o réu negou o crime; disse que estava a caminho da padaria. Confirmou que, de fato, ele morava próximo ao local da abordagem.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O policial militar Clayton, da ROCAM, firmemente arguido nesta audiência, confirmou ter presenciado o momento em que o acusado livrou-se da mochila cheia de drogas que trazia consigo. Seu parceiro Victor, que trafegava de moto logo atrás, confirmou a apreensão das drogas no local apontado por Clayton. Foi seu parceiro, que seguia à frente, quem presenciou o réu na posse da mochila, disse Victor. Os depoimentos dos policiais autuantes, como se vê, são firmes, harmônicos e coerentes. Victor, ao receber a notícia de que o réu livrara-se de uma mochila, acompanhou o parceiro na detenção do acusado e na apreensão das drogas. A tela do celular dispensado pelo acusado, demais disso, estava desbloqueada e nela via-se a imagem de das câmeras wifi instaladas na rua, o que revela a vigília realizada pelo acusado em seu ponto de tráfico.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação Criminal nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Portanto, os depoimentos dos policiais autuantes associados à prova inquisitorial e, especialmente, à evidência da apreensão das drogas e do aparelho de telefone celular formam contexto probatório sólido e apto à responsabilização criminal.

A negativa do réu, frente a tal quadro, restou desarrazoada. E o fato de ele residir nas proximidades do local onde foi preso em nada altera o conjunto incriminatório. Cumpria à Defesa a contraprova. Porém, testemunha alguma foi trazida a corroborar a tese do flagrante forjado ou mesmo à alegação de que Rodrigo trabalhava como pedreiro.

Na verdade, trata-se de réu reincidente específico. E além de sua condenação por tráfico, não é demais registrar que Rodrigo já cumpriu pena também por dois roubos duplamente majorados.

Passa-se à fixação das penas.

Rodrigo possui maus antecedentes. Sofreu condenação transitada em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 26ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 72556/2004 – fls. 38 e 46). Portanto, estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Frente a dupla reincidência, uma delas específica (condenações da 18ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 75435/2007 e da 3ª Vara da Comarca de Itanhaém nos Autos nº 004892-71.2016.826.0266 – fls. 38/49), exasperam-se as penas de mais 1/6, atingindo 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, ante os maus antecedentes e a comprovada reincidência.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar RODRIGO CALDEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Recomende-se na prisão em onde se encontra.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda dos valores e objetos custodiados, comunicando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA